

개 선 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매공고의 온비드 게시 절차 개선 필요
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

「압류재산매각업무요강」에 따라 각 지역본부는 세무서장 등 위임 기관으로부터 압류재산을 공매대행의뢰 받아 공매 실익분석 후 온비드를 통해 공매공고하고 이해관계자들에게 그 내용을 통지하는 등 공매대행업무를 수행하고 있고, 조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제26조 제1항에 따라 압류재산 매각대행업무를 총괄 및 전략기획, 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제31조에 따르면 공매공고는 공사 게시판이나 그 밖의 적절한 장소에 게시하며 그와 함께 온비드를 통하여 그 공고 내용을 알려야 한다고 되어 있고, 같은 요강 제33조 제1항에 따르면 공매공고를 하였을 때는 즉시 그 내용을 채납자, 납세담보물 소유자, 공유자 등 이해관계자에게 통지하여야 한다고 되어 있다.

이에 따라, 조세정리시스템에서는 압류재산 공매공고를 하려는 공고 담당자가 공매대상 물건을 선정하고 입찰방법, 입찰기간 및 개찰일시 등을 포함한 공고 내용을 작성하여 승인을 받은 후¹⁾ 온비드시스템에서 공고 확정을 하여야만 해당 공고가 온비드에 게시되도록 되어 있고, 그 이후 물건 담당자가 조세정리시스템에서 공매통지서를 발송하도록 되어 있다.

따라서, 압류재산 공매공고를 하려는 경우 공고를 빠짐없이 온비드에 게시하여야 하며, 온비드에 게시된 해당 공매물건의 이해관계자에게 공매통지서를 발송하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 동안 전 지역본부에서 압류재산에 대하여 온비드를 통해 공매공고한 현황을 점검한 결과

경남지역본부의 '2019년 제42차 압류재산 공매공고'의 경우 조세정리시스템에서 2019. 10. 7. 공매대상 물건 총 8건을 선정하고 압류재산 공고 품의서를 기안한 후 경남지역본부 본부장 승인²⁾을 받았으므로 같은 날 온비드시스템에서 공고를 확정하여 온비드에 해당 공고를 게시하여야 하는데도, 온비드시스템에서 공고 확정을 누락하여 해당 공고를 게시하지 못하고 다음 날 동일한 내용으로 다음 회차(제43차) 공고를 게시하여야 했으며

1) 조세정리시스템의 공매공고 정보는 전자결재 승인 후 자동으로 온비드시스템에 전송됨

2) 「위임전결규정」 위임전결 실행기준표 V-1-다-(2) “공매공고·재공고” 부점장 전결

온비드에 공고를 게시한 후 해당 공매물건의 공매통지서를 발송하여야 하는데도, 제42차 공고는 온비드에 게시되지 못하였음에도 해당 공고에 속한 공매대상 물건 총 8건의 이해관계자에게 공매통지서를 발송하는 등

[표 6]과 같이 2개 지역본부에서 기안한 총 4건의 압류재산 공매 공고에 대해 온비드 게시를 하지 않았고, 그 중 3건은 불필요한 공매 통지서를 발송한 사실이 있다.³⁾

[표 6] 압류재산 공매공고 온비드 미게시 현황(2021. 1. 31. 현재)

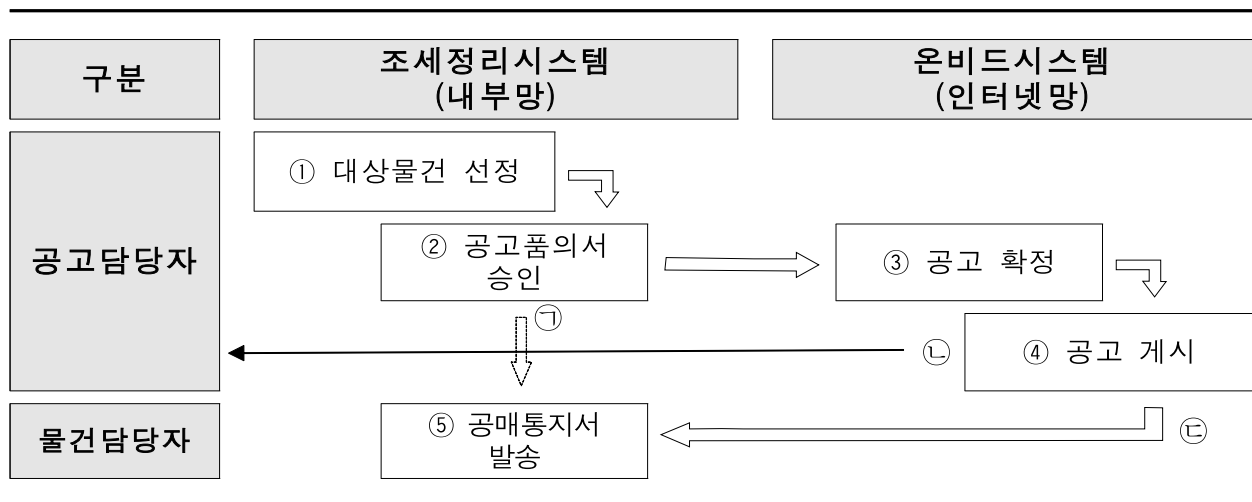
순 번	소관부점	공고회차	공고일자	온비드 게시	공매통지서 발송*	재공고 일자
합 계(총 4건)						
1	“기재 생략”					
2						
3						
4						

위와 같은 문제가 발생하는 원인을 살펴보면, [그림 1]과 같이 내부망 조세정리시스템에서 승인을 받은 공고를 인터넷망 온비드시스템에서 공고 확정을 하여야만 해당 공고가 온비드에 게시되는 압류재산 공매공고 업무 절차에서

3) 온비드 미게시 4건의 공매공고는 이후 새롭게 공고하였으며 대상물건에 대한 공매공고 등기는 모두 완료된 것으로 확인됨

승인이 완료되어 온비드로 전송된 공고의 온비드 게시 여부를 업무 담당자가 조세정리시스템에서 확인할 수 없어 공고일이 지나도록 온비드 공고 확정을 누락할 소지가 있으며, 온비드 게시 여부와 상관 없이 공고 품의서 승인만으로 공매통지서가 발송되는 문제(㉠)에 기인하고 있다.

[그림 1] 압류재산 공매공고의 온비드 게시 절차



또한, 공고일 이후에는 온비드시스템에서 공고 확정을 할 수 없으므로 압류재산 공매공고를 할 때⁴⁾마다 공고 상태를 조세정리시스템과 온비드시스템에서 수시로 확인해야 하는 등 온비드 공고 게시 업무에 실무적인 어려움이 있는 실정이다.

따라서, 공고 품의서 승인 이후 온비드 공고 확정 시까지 조세정리시스템에서 지속적으로 업무 담당자에게 공고 상태를 안내(㉣)하도록 하고, 온비드의 공고 상태를 조세정리시스템으로 전송하여 온비드에

4) 전 지역본부는 정기적으로 매주 수요일 압류재산 공매공고를 실시하고 있으며 필요 시 수시공고를 실시하고 있음

공고가 게시되어야만 구매통지서가 발송(㉔)될 수 있도록 하는 등 압류 재산 구매공고의 온비드 게시 절차에 대한 조세정리시스템을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 온비드 공고를 게시하지 않거나 구매통지서를 착오로 발송하는 것을 방지할 수 있도록 정보시스템 및 온비드사업처와 협의하여 전산시스템을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 온비드의 공고 상태를 조세정리시스템에서 공고 담당자가 확인할 수 있도록 하고 온비드에 공고가 게시되어야만 구매통지서 발송이 가능하도록 조세정리시스템을 개선하시기 바랍니다.
(개선)